副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原　　告　越川雅史
被　　告　村越祐民、市川市

令和７年１２月１５日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第６準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の目的および被告市川市の主張に関する留意点

1. 本書面の目的

原告第４準備書面は、甲第７号証に記載された「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」につき、被告村越の退職後に、被告市川市が本件パワハラについて「誇張があった」と議会答弁を行なったこと（甲第４号証および甲第５号証）を前提に、被告村越の関連発言が虚偽である旨を主張する。

しかし、同「誇張」論は、客観的事実および答弁要項（甲第４号証および甲第５号証の基礎）の作成経緯に照らし、その前提事実を欠き、合理的根拠に乏しいから、採用し得ない。被告村越は、本書面において、原告および被告市川市が前提とする「誇張」論を明確に争い、甲第６号証および甲第７号証の記載が真実であること、また、少なくとも、被告村越が真実であると信ずるにつき相当の理由があったことを主張する。

2. 被告市川市の主張に関する留意点

本件パワハラに関する調査・聴取・整理は、被告村越を総責任者として実施したものであり、甲第６号証・甲第７号証作成に至る判断過程を含む一次情報は、被告村越および訴外副市長笠原智に集約されていた。

他方で、被告市川市は、被告村越および訴外笠原が退職した後に、「誇張があった」との説明を反復するに至った（甲第４号証、甲第５号証）。また、被告市川市の指定代理人に当時の事情を直接把握する者が含まれず、被告村越および訴外笠原ならびに訴外副市長大津政雄に対し、必要な事実確認の連絡・照会を一度も行わないまま独自の見解に基づく主張を行っている。

以上を踏まえ、被告村越は、原告の主張のみならず、被告市川市の主張についても、一次資料に基づき反論する。

3. 被告市川市の「誇張」論への転換（答弁要項の改変）

本項では、令和４年６月の議会質問準備過程において被告市川市が作成し、原告が取得した二通りの答弁要項（回答案）およびその授受経過を示す電子メールにつき、以下のとおり呼称を定める。

① 令和４年５月３０日付で原告が訴外市川市総務部次長福田雅人宛に発出したメールを「５月３０日メール」という（乙Ｂ第２２号証）。

② ５月３０日メールに応じる形で被告市川市が作成し、令和４年６月３日付で原告に送付した答弁要項（回答案）を「６月３日案」という（乙Ｂ第２３号証）。

③ ６月３日案取得後に原告が訴外福田に宛てたメール、および訴外福田が６月３日案を添付して原告に送付したことを示すメールを「６月３日メール」という（乙Ｂ第２４号証）。

④ 令和４年６月６日に被告市川市が原告に手交した答弁要項（回答案）を「６月６日案」という（乙Ｂ第２５号証）。

⑤ ６月３日案と６月６日案の差分を一覧表にしたものを「対照表」という（乙Ｂ第２６号証）。

まず、６月３日案は、その記載内容に照らし、甲第６号証および甲第７号証と齟齬が見当たらず、被告村越が本件パワハラに関して把握していた事実関係と概ね整合する内容である。すなわち、少なくとも６月３日案が作成・交付された時点における被告市川市の本件パワハラに関する整理は、原告の主張する「虚偽性」ないし「誇張」論を前提としていなかったことが窺われる。したがって、６月３日案は、当時の被告市川市が採用していた前提事実を示す一次資料であり、後日の訴外総務部長植草耕一による「誇張」を認める答弁（甲第４号証および甲第５号証）が、当初の整理の延長として当然に導かれるものではないことを基礎づける。

また、６月３日メールに拠れば、原告は、６月３日案の内容に不服を示しつつ、当該内容が確定答弁であるかを確認する趣旨で「これが確定答弁でしょうか…？」と記載し訴外福田に伝達している。これを受けて６月６日案が作成され、同案の写しに付された訴外大津による当時の手書きメモ「６月６日（月）１４００手交」が存在することから、答弁要項の差替えが実際の手続として完了したことが客観的に裏付けられる（乙Ｂ第２５号証）。さらに、６月３日メールに付随する手書きメモには、訴外大津が、原告が訴外人事課長後藤貴志に架電して６月３日案に強い不満を示した経緯を記録していることが認められ、６月６日案が被告市川市の当初の理解を基に自然に作成されたのではなく、原告の働きかけを契機として作成・差替えに至った経過が窺われる（乙Ｂ第２４号証）。

さらに、乙Ｂ第２５号証に付された訴外大津の手書きメモの記述ぶりに照らすと、「答弁調整」の最終局面において、訴外大津が内容の改変を主導し、決裁した後に原告へ６月６日案を手交したことを直接裏付ける事情は見当たらない。他方で、６月６日案が現実に原告へ手交されている以上、被告市川市は、訴外大津を経由せずに例外的な調整・意思決定を経て、訴外大津が少なくとも実質的な内容形成に関与しないまま差替

えが実行されたと合理的に推認できる。よって、６月６日案の作成および原告への手交に際し、訴外大津が実質的に関与し得ない状況に置かれていたことが窺われる。加えて、訴外大津が原告から本件パワハラ行為を受けていた旨を議場で述べていた経緯があること（甲第１４号証）は、６月６日案の起案・決裁過程において訴外大津を実質的に関与させない運用が採られた可能性が高いことを補強する。

このような構図は、後に訴外大津が、本件パワハラが「捏造」されたことであるかのような報道が行われていることを看過できないとして対外的に行動し（甲第２４号証）、結果として辞職に至った経緯とも整合する。すなわち、「誇張」論の形成に訴外大津が自発的に関与したことを示す事情は見当たらず、原告の働きかけに端を発する答弁調整の過程で、被告市川市内部の意思決定が通常の決裁過程とは異なる経路で進行した結果として成立したことが、各書証から裏付けられる。

そして、対照表が示すとおり、６月６日案は、６月３日案と比して、被告村越在籍時の被告市川市の本件パワハラに関する理解と対応に、あたかも「誇張」と瑕疵があったかのように説明する方向で記載が改変されている。すなわち、被告市川市が後に繰り返す「誇張」論は、当初から一貫して存在した整理ではなく、少なくとも６月３日案の段階では採用されておらず、６月３日メールを端緒とする答弁調整を経て、６月６日案において形成されたものであることが判る。

以上のとおり、被告市川市の「誇張」論は、６月３日案ではなく、６月３日メールを契機として作成された６月６日案を基礎として形成された事実が、答弁要項の授受経過を示すメール記録および６月３日案・６月６日案の記載差異（乙Ｂ第２２号証ないし乙Ｂ第２６号証）ならびに、その後の被告市川市の議会答弁（甲第４号証・甲第５号証）によって客観的に裏付けられている。したがって、被告市川市の「誇張」論を前提に被告村越の発言を虚偽と断ずる原告の主張は、その前提において採用し得ない。

第２　原告第５準備書面別紙に関する反論（摘示事実の誤認）

原告第５準備書面別紙の「番号３」および「番号４」は、被告村越が甲第２８号証の提出理由として、本件パワハラが「個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」旨を述べた部分に対応するものである。ところが原告は、同部分から直ちに「原告によるパワーハラスメントにより、精神的苦痛を受け、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいること」という事実が摘示されたと構成している。しかし、当該発言の前後関係に照らせば、同発言は、本件パワハラの性質（人格侵害性・業務阻害性）を述べたものであって、直ちに「退職者・服薬者の存在」という特定事実を摘示するものではない。原告の摘示事実の構成は、発言の前後関係を切断した不合理な読替えであり、採用し得ない。

第３「誇張」論が失当であること（退職者および服薬報告の存在）

1. 実務上の制約に基づく確認困難性と「誇張」の混同

原告および被告市川市は、甲第７号証に記載された「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」に関し、「確認できない」旨の答弁を根拠として「誇張」があったと主張する。

しかし、そもそも公務所における実務において、退職届に退職理由として「特定議員からのパワーハラスメントを受けたため」などと具体事情を記載することは通常想定されず、形式上は「一身上の都合」と記載されるのが通例である。したがって、「確認できない」旨の答弁の意味するところは、パワーハラスメントに起因して退職した職員が存在していても、そのことを退職届等から機械的に特定し、「本件パワハラによる退職者」として認定することは構造的に困難であるという趣旨である。

同様に、通院・服薬・体調不良に関しても、欠勤届等に「パワーハラスメントによる通院のため休暇を取得する」といった病因・事情を記載す

ることは一般に行われないから、当該記録のみから「パワハラに起因する通院・服薬」の有無を被告市川市として「確認」することは不可能である。

以上より、「確認が不十分であった」「確認できない」といった表現は、制度・実務上の制約の下で公式記録により裏付けることが困難であるという意味に留まり、直ちに「退職者が存在しない」「服薬者が存在しない」ことを意味しない。よって、訴外大津が議会において謝罪の言葉を用いたからといって（甲第４号証）、それは確認手段の限界を踏まえた対応にすぎず、退職者および服薬者の不存在を認識した上で、甲第６号証および甲第７号証の記載の前提事実を否定した趣旨ではない。

① 訴外企画部長佐野滋人の退職事実

訴外佐野は、令和３年５月３１日付で任期を残して退職している。退職に至る経緯は複合的であり得るが、被告村越としては、当時、原告による一連の議会対応に伴う心理的負担が蓄積し、これが退職の要因となったと認識していた。

② 訴外大津の辞職事実

訴外大津は、副市長として本件パワハラ申告に関する庁内対応および議会対応の中枢に位置し、とりわけ被告村越および訴外笠原の退職後は、本件に関する対外説明の前面に立たざるを得ない立場にあった。訴外大津は、令和４年６月議会をめぐる過程で、訴外市川市長田中甲（以下、「訴外田中」とする）の指示により議員控室に赴き、原告を含む複数議員から謝罪を求められたことを受け、議会答弁において「誇張していた部分」につき謝罪の言葉を用いた。

もっとも、訴外大津が謝罪の言葉を用いたことは、退職者・服薬者の不存在を認識して本件パワハラの存在を否定した趣旨ではなく、前述のとおり、公式記録のみで第三者に断定的に説明することが困難であるという制約の下で、表現を抑制せざるを得なかった事情に基づくものである。すなわち、訴外大津は「不存在」を認めたのではなく、「公的に断

定できる範囲」を超える表現を抑制せざるを得ない立場に置かれていたに過ぎない（甲第４号証）。

その後、訴外大津は、本件パワハラが捏造であるかのような印象が形成されつつある状況を看過できないとして、甲第２４号証をマスコミに送付し、本件パワハラの真実性を否定しない立場を明確にした。ところが、その直後の令和４年６月２９日、訴外田中は訴外大津を呼び出し、就任時に提出され「預り」扱いとされていた辞職願を示した上で、同年７月１日付で辞職するよう求めた。訴外大津は、上記送付が原告らに不都合であったことから、その意を汲んだ訴外田中が辞職を求めた旨を令和６年１１月２９日付準備書面で主張している（乙Ｂ第２７号証）。

以上の経過からすれば、訴外大津は、制約の下で意に反する対応を余儀なくされつつも、その職業倫理から本件パワハラの存在を否定しない行動を取り、その結果として辞職を余儀なくされたものであり、本件パワハラが職員の進退に与えた影響を示す重要な具体例である。

③ 訴外市民部長佐藤敏和の退職事実

訴外佐藤は、本件パワハラ申告当時、情報政策部次長として原告との質問調整に当たる立場にあり、その過程で本件パワハラ行為を具体的に申告している（乙Ａ第４号証の７）。その後、訴外佐藤は市民部長として原告の質疑対応の前面に立つ立場となったが、原告は市民部所管事務に関する質問において、事実関係の一部を過度に取り上げて追及する質疑を行なった事実があり、その一例が乙Ｂ第２８号証に示されている。その過程において、原告への対応は、議場でのやり取りに留まるものではないから、心理的負担と徒労感を増幅させられていたと推認できる。さらに、市長交代後の「誇張」論の方向性のもとで、訴外佐藤に対し、十分な後ろ盾が与えられないまま、原告の問題設定に沿う対応を求められるかのような局面が生じていたとすれば、訴外佐藤にとっては、原告への対応の累積的負荷に加え、被告市川市内部の力学それ自体が退職判断を促す要因となり得る。

そして、訴外佐藤は令和６年３月３１日付で任期を残して市川市を退職したところ、退職要因が複合的であり得ることを前提としても、被告村越としては、訴外佐藤が申告した本件パワハラ行為の内容およびその後の原告への対応に伴う負荷の帰結として退職に至ったものと認識している。よって、「原告のパワハラによって退職した者はいない」との断定は、この経過と整合しない。

なお、最高裁判所平成１４年１月１９日判決は、「摘示された事実の重要な部分が真実であるかどうかについては、事実審の口頭弁論終結時において客観的に判断すべきであり、その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも当然に許される」「真実性の立証とは、摘示された事実が客観的な事実と合致していたことの立証であって、これを行為当時において真実性を立証するに足りる証拠が存在していたことの立証と解することはできないし、また、真実性の立証のための証拠方法を行為当時に存在した資料に限定しなければならない理由もない」と判示している。したがって、訴外佐藤の退職が被告村越の市長退任後に発生した事象であるとしても、本件パワハラの真実性を裏付ける事情として考慮することに何ら問題はない。

2. 服薬に関する当時の報告事実

① 訴外副市長笠原智が服薬していた旨の報告

訴外笠原は、一般職員として総務部長であった時期から、原告による質問等により長期にわたり強い負荷を受けていた。被告村越は、原告への対応が続いていた時期に、訴外笠原が睡眠導入剤等を服用している旨の報告を受け、当時そのように認識していた。

② 訴外環境部長大平敏之・訴外中核市移行準備課長山室繁央が服薬していた旨の報告

同様に、被告村越は、原告への対応に関連して、訴外大平、訴外山室が睡眠導入剤ないし降圧剤を服用している旨の報告を訴外笠原を通じて受けており、当時そのように認識していた。これらの報告受領事実は、甲

第７号証記載の「不眠や高血圧等の薬を服用している職員」について、被告村越が根拠なく記載したものではないことを具体的に裏付ける。

第４　結語

以上より、甲第６号証・甲第７号証記載を「誇張」と断ずることはできず、少なくとも被告村越には真実と信ずるにつき相当の理由があった。また、原告第５準備書面別紙（番号３・４）における摘示事実の構成は、発言の文脈を切断した不合理な読替えであり、採用し得ない。

以　上